



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Blumenau

Rua 7 de Setembro, 1574, 4º andar - Bairro: Centro - CEP: 89010-204 - Fone: (47)3231-6821 - www.jfsc.jus.br - Email: scblu01@jfsc.jus.br

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5012227-71.2018.4.04.7205/SC

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 1997.72.05.005198-7/SC

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: ESTADO DE SANTA CATARINA

RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

INTERESSADO: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI

INTERESSADO: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN

INTERESSADO: ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL (APIB)

ADVOGADO(A): IORRANNIS LUIZ MOREIRA DA SILVA

INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

TERMO DE AUDIÊNCIA

TERMO DE AUDIÊNCIA CONJUNTO - PROCESSOS 5013528-53.2018.4.04.7205 e 5012227-71.2018.4.04.7205

Em 26 de junho de 2024, às 14h, de forma híbrida (presencial e por videoconferência), achavam-se presentes:

LEANDRO PAULO CYPRIANI (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

SIMONE NASCIMENTO ANDRIANI (ANALISTA JUDICIÁRIA)

LUCYANA MARINA PEPE AFFONSO (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)

MARCELO CONCEIÇÃO ANDRETTA (ADVOGADO DA UNIÃO)

MAIRA BENETTI (ADVOGADA DA UNIÃO)

MARIANA DÓERING ZAMPROGNA (DEFENSORA PÚBLICA DA UNIÃO)

FELIPE WILDI VARELA (PROCURADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA)

MARIA HELENA ZIMMERMANN (SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E FAMÍLIA DE SANTA CATARINA)

LEILA PISKE FRANKE (COMITÊ DAS ÁGUAS)

CHRISTIANE SCHILDWACHTER BUERGUER (COMITÊ DAS ÁGUAS - PRESIDENTE DA ACIB)

LUÍS CARLOS SCHMIDT CARVALHO FILHO (SOMAR - SOCIEDADE MAÇÔNICA REGIONAL)

ADALBERTO OLIMPIO DE MELLO JUNIOR (SOMAR)

CARLOS CÉSAR WAGNER (ACIB - VEREADOR/ MUNICÍPIO)

CARLOS ALBERTO FRITZ BUENO (POLÍCIA MILITAR)

CLÁUDIO CELIO DE CAMARGO (ACIB)

ELIANO LIRA (FUNAI)

ALESSANDRA SCHMITT (FUNAI/COORDENAÇÃO GERAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL)

WILLIAM NUNES DA SILVA JUNIOR (FUNAI-CTL JOSÉ BOITEUX)

CAMILA MARTINS (PRF4 - FUNAI)

LEIVA MARTINS DE S. V. PEREIRA (FUNAI)

A audiência foi realizada com suporte audiovisual da Plataforma de Videoconferência Zoom *Cloud Meetings*, disponibilizada institucionalmente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Aberta a audiência, foi aberta a palavra à todos os presentes, tendo manifestado-se:

- a representante do Comitê das Águas, Sra. Leila Piske Franke;
- a Sra. Maria Helena Zimmermann, Secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família de Santa Catarina;
- o Dr. Felipe Wildi Varela, Procurador do Estado de Santa Catarina;
- o Dr. Luís C. S. Carvalho Filho, representante da SOMAR;
- o Sr. Cláudio Celio de Camargo, em nome da ACIB;
- a Dra. Mariana Dóering Zamproga, da Defensoria Pública da União (em nome dos interesses dos indígenas);
- o Sr. William Nunes da Silva Junior, Coordenador Técnico da FUNAI em José Boiteux;
- o Dr. Marcelo Conceição Andretta, Advogado da União;
- a Dra. Maira Benetti, a Advogada da União;
- a Dra. Lucyana Marina Pepe Affonso, Procuradora da República;
- a Sra. Alessandra Schmitt, Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental da FUNAI.

Por fim, pelo Juízo foram feitos apontamentos.

O vereador Carlos César Wagner também se manifestou.

A seguir, pelo Juízo foi dito: "1 - Defiro o prazo de 10 (dez) dias para que o Estado de Santa Catarina informe nos autos a razão do IBAMA ainda não ter concedido autorização em questão; 2 - O Estado deverá comunicar a FUNAI de Brasília, no prazo de 10 (dez) dias, para que o referido órgão atue em conjunto com o IBAMA para viabilizar a autorização acima; 3 - O Estado deverá informar este juízo, no prazo de 10 (dez) dias, as atividades em relação as três barragens envolvidas; 4 - Defiro o prazo de 10 (dez) dias para que a União manifeste-se sobre a destinação dos recursos depositados nos autos nº 5013528-53.2018.4.04.7205 - ev. 218."

Intimados os presentes.

Traslade-se cópia da presente ata para os autos nº 5013528-53.2018.4.04.7205.

Nada mais requerido, a audiência foi encerrada e foi lavrado o presente termo. Eu, Simone Nascimento Andriani, Analista Judiciária, o digitei.

Documento eletrônico assinado por **LEANDRO PAULO CYPRIANI, Juiz Federal Substituto**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **720011525619v19** e do código CRC **a2812413**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEANDRO PAULO CYPRIANI
Data e Hora: 26/6/2024, às 18:15:56

5012227-71.2018.4.04.7205

720011525619 .V19